



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 0014822025

Tocache, **15 ABR 2025**

VISTO, El Expediente Administrativo N° 016-2025060519, el Memorando N° 274-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el Expediente Judicial N° 00019-2021-0-2209-JM-LA-01, a favor de **Luis Yhon BAUTISTA ALEGRE** con DNI N° 40421489, Nota informativa N° 0171-2024 GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Nota de coordinación N° 062-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH, Informe, N° 25 - 2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS y demás documentos adjuntos en un total sesenta y cuatro (64) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6841-2013-Lambayeque , la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria dela corte suprema de justicia de la Republica, ha declarado como precedente vinculante , que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación , se deberá tener en cuenta la remuneración total o integra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) de articulo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o integral y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

En aplicación del Decreto Ley N° 25920, Art.3º establece que los intereses legales que corresponde pagar por deudas de carácter laboral, es el interés fijado





Resolución Directoral N° 0014822025

2024 la suma de Cincuenta y Dos Mil doscientos Treinta y Nueve Con 02/100 Soles (S/ 52,239.02). ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

En merito a lo expuesto La oficina de Asesoramiento recomienda PROCEDER con emitir nueva Resolución directora reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el **Informe 025-2025 GRSM-DRE-UE 303/ ADM-RRHH/DS** de fecha 07 de marzo de 2024 la suma de Cincuenta y Dos Mil doscientos Treinta y Nueve Con 02/100 Soles (S/ 52,239.02), a favor del administrado **Luis Yhon BAUTISTA ALEGRE**

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, recaída en el expediente Judicial N° 00019-2021-0-2209-JM-LA-01 a favor de **Luis Yhon BAUTISTA ALEGRE** con DNI N° **40421489**, el pago de reintegro o monto diferencial de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%) de su remuneración total o integra por concepto de devengados e intereses legales en atención a los consolidados presentados por el beneficiario por los periodos comprendidos entre **01 de abril de 2001 hasta 25 de noviembre 2012 siendo fundada en parte la demanda** mediante sentencia contenida en la Resolución N° 4 de fecha 17 de noviembre 2023 emitido por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, y **requiriendo** su ejecución mediante Resolución N° 9 del 26 de agosto de 2024, emitida por el Juzgado Civil – Sede Tocache con monto calculado en el **Informe N° 025 - 2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS** de 4 de marzo de 2025 la suma de Cincuenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Nueve Con 02/100 Soles (S/ 52,239.02).

NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE JUDICIAL	PERIODO Desde/ Hasta	DEVENGADOS
Luis Yhon BAUTISTA ALEGRE	40421489	N° 00019-2021-0-2209-JM-LA-01	01 de abril de 2001 hasta 25 de noviembre 2012	S/ 52,239.02

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la **Resolución Jefatura N° N°00081-2019-GRSM-DRE/DO-00-UE.303** de fecha 11 de febrero del 2020, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **a favor Luis Yhon BAUTISTA ALEGRE** por la indebida aplicación del DS.051-91-PCM. Mandato que se encuentra



UGEL-Tocache
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001482 2025

contenida en la Resolución Judicial N° 4 de fecha del 17 de noviembre del 2023, asignada en el Expediente Judicial N° 00019-2021-0-2209-JM-LA-01, emitida ante el Juzgado Civil-Sede Tocache.

ARTÍCULO SEGUNDO: EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de Tocache; Y de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache